

Ład instytucjonalny, prawo i zamówienia

Program: Polska 2040: Suwerenność technologiczna

Status: niezależny materiał przedmandatowy v0.1 do konsultacji prawnej; nie jest formalnym przedłożeniem

Stan wiedzy: 21 lipca 2026 r.

Dokument nie jest poradą prawną ani projektem aktu normatywnego. Ostateczne kompetencje, podstawa prawna, tryb konsultacji, ocena oddziaływania i treść klauzul wymagają pisemnego potwierdzenia przez właściwe organy oraz prawników specjalizujących się w danym reżimie.

Executive Summary / Streszczenie wykonawcze

Odpowiedź

Program nie powinien zaczynać się od utworzenia nowego ministra, agencji i ustawy omnibusowej. Najpierw należy **wykorzystać istniejącą funkcję koordynacji i nadzoru realizacji przy centrum rządu**, formalnie wskazać ministra właściwego dla dokumentu strategicznego, nadać jednego właściciela każdemu rezultatowi oraz zastosować modułową drabinę instrumentów: strategia → programy wykonawcze → budżet i zamówienia → celowane zmiany prawa.

Bieżący wynik bramki formalnej: **FAIL** / materiał wyłącznie konsultacyjny. Właściwy minister, podstawa procesu oraz miejsce dokumentu w hierarchii strategii pozostają nierozstrzygnięte (**GAP-0011**). Nie wolno usuwać tej luki przez założenie autora; musi ją rozstrzygnąć właściwy organ w opinii prawnej.

Najważniejsze rozstrzygnięcia

1. **Dwie odpowiedzialności, nie jedna wszechwładna funkcja.** Właściwy minister odpowiada formalnie za projekt strategii; funkcja KPRM integruje portfel, dane, kamienie milowe i eskalacje.
2. **„Biuro Realizacji” jest funkcją, nie automatycznie nowym urzędem.** W pierwszym roku powinno działać w istniejącej administracji z małym sekretariatem i możliwością wzmocnienia dopiero po dowodzie przeciążenia.
3. **Rada Ministrów zatwierdza cele, ramy i decyzje finansowe.** Nie przenosi na komitet pomocniczy kompetencji ustawowych ministrów i innych organów.
4. **Prezydent i BBN wspierają ciągłość, zgodność z bezpieczeństwem narodowym i przegląd strategiczny.** Nie tworzy to wspólnej odpowiedzialności wykonawczej z rządem.
5. **Jedna wielka ustawa nie jest punktem startu.** Działania procesowe, kontraktowe, budżetowe i wykonawcze uruchamia się w istniejących ramach; ustawa jest właściwa tylko dla precyzyjnie wykazanej luki.
6. **Szybkość powstaje przez etapowanie ryzyka.** Prototyp, test i mała partia mają odrębne odbiory, prawa i opcje; niespełniona bramka kończy etap.
7. **IP, dane, cyber i ciągłość projektuje się przed partnerstwem.** Późniejszy aneks nie naprawi utraty kontroli nad kodem, interfejsem, konfiguracją lub produkcją.
8. **Dokument publiczny nie przechowuje danych chronionych.** Aneks ograniczony jest osobnym, autoryzowanym procesem; w repozytorium pozostaje tylko jawny szablon pytań.
9. **Autor nie zatwierdza własnych twierdzeń ani produktu.** Potrzeba, finansowanie, test i akceptacja muszą mieć rozdzielone role.
10. **Nowy pełnomocnik jest wariantem warunkowym.** Należy go rozważyć dopiero po udokumentowaniu, że istniejące mechanizmy nie potrafią usunąć blokad.

Kandydaty decyzji na pierwsze 30 dni

Rekordy **DEC-0001**, **DEC-0002** i **DEC-0009** proponują: uruchomić przegląd, zlecić formalną mapę kompetencji i instrumentów, wskazać właściciela dokumentu oraz integratora portfela, przyjąć RACI i uruchomić dwukwartalny test istniejącego mechanizmu. Wszystkie mają status **candidate**. Dopiero właściwy organ może rozstrzygnąć, czy potrzebne jest wzmocnienie mandatu, nowy pełnomocnik, zmiana organizacyjna lub akt ustawowy.

Spis treści

- Ład instytucjonalny, prawo i zamówienia
 - Executive Summary / Streszczenie wykonawcze
 - Odpowiedź
 - Najważniejsze rozstrzygnięcia
 - Kandydaci decyzji na pierwsze 30 dni
 - Spis treści
 - 1. Zasady ustrojowe i projektowe
 - 1.1. Legalność przed nazwą
 - 1.2. Jeden rezultat — jeden rozliczalny właściciel
 - 1.3. Subsydiarność i proporcjonalność
 - 1.4. Odwracalność
 - 2. Warianty instytucjonalne
 - Rekomendacja
 - 3. Proponowany model governance
 - 3.1. Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów
 - 3.2. Właściwy minister
 - 3.3. Integrator realizacji przy KPRM
 - 3.4. Ministrowie sektorowi i właściciele programów
 - 3.5. Rada użytkowników
 - 3.6. Red-team i ewaluacja
 - 3.7. Prezydent i BBN
 - 4. Funkcjonalny RACI
 - 5. Architektura dokumentów
 - 5.1. Dlaczego wiele dokumentów
 - 5.2. Wersjonowanie
 - 6. Drabina instrumentów
 - Zasada modularności
 - 7. Proces przygotowania strategii
 - Bramka L0 — mandat
 - Bramka L1 — diagnoza i opcje
 - Bramka L2 — konsultacje i ocena
 - Bramka L3 — decyzja RM
 - Bramka L4 — wykonanie i aktualizacja
 - 8. Zamówienia iteracyjne
 - 8.1. Siedem etapów
 - 8.2. Minimalne elementy kontraktu etapowego

- 8.3. Mała partia
- 9. IP, dokumentacja i ciągłość
 - 9.1. Macierz praw
 - 9.2. Depozyt
 - 9.3. Produkcja awaryjna
- 10. Partnerstwa i joint ventures
 - Due diligence przed decyzją
 - Warunki stop
- 11. Dane, AI, cyber i informacje chronione
 - 11.1. Właściciel danych
 - 11.2. Governance AI
 - 11.3. Cyber
 - 11.4. Informacje niejawne i wrażliwe
- 12. Konflikty interesów i transparentność
 - Minimalny rejestr
 - Rozdzielenie funkcji
 - Jawność
- 13. Pierwsze 100 dni
 - D0-D30
 - D31-D60
 - D61-D100
- 14. Warunki rozważenia nowego pełnomocnika lub ustawy
 - Nowy pełnomocnik
 - Ustawa
- 15. Zarys nieoficjalnej uchwały kierunkowej
- 16. Pass/fail przed przedłożeniem Radzie Ministrów
- Dalsze pytania
- Zastrzeżenia i założenia

1. Zasady ustrojowe i projektowe

1.1. Legalność przed nazwą

Nazwa „narodowy program”, „strategia państwa”, „pełnomocnik” lub „agencja” nie tworzy kompetencji. Dla każdego działania należy wskazać:

- organ właściwy;
- podstawę i rodzaj instrumentu;
- adresata wewnętrznego lub zewnętrznego;

- źródło finansowania;
- tryb konsultacji i uzgodnień;
- wymagania danych, cyber i bezpieczeństwa informacji;
- sposób kontroli i odwołania;
- termin ponownej oceny.

Art. 93 Konstytucji określa uchwały Rady Ministrów jako akty wewnętrzne, wiążące jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu, i wyklucza użycie ich jako podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów (Konstytucja RP, **CLM-0901**). Jeżeli działanie tworzy prawa lub obowiązki podmiotów zewnętrznych, nie może zatem opierać się wyłącznie na dokumencie kierownictwa wewnętrznego. Jeżeli działanie mieści się w istniejącej kompetencji i umowie, nowa ustawa może jedynie opóźnić wynik.

1.2. Jeden rezultat — jeden rozliczalny właściciel

Współpraca międzyresortowa nie oznacza wspólnego **A** w RACI. Produkt należy rozbić tak, aby każdy etap miał jeden organ zatwierdzający i określoną sekwencję konsultacji. Integrator KPRM odpowiada za obraz portfela i eskalację; nie staje się właścicielem wszystkich danych, zakupów, regulacji i programów.

1.3. Subsydiarność i proporcjonalność

Decyzje powinny być podejmowane na najniższym poziomie, który ma kompetencję, dane i budżet. Centrum rządu interweniuje, gdy problem obejmuje kilka resortów, przekracza tolerancję portfela albo wymaga rozstrzygnięcia. Reżim bezpieczeństwa, zakres danych i obowiązki dostawcy są proporcjonalne do ryzyka.

1.4. Odwracalność

Pierwsze działania powinny być odwracalne: karta portfela, audyt, pilotaż danych, test, wzór kontraktu i mała partia. Trudno odwracalne działania — budowa dużych mocy, nowa instytucja, gwarancje wieloletnie, przekazanie IP — wymagają wyższej bramki i niezależnej opinii.

2. Warianty instytucjonalne

Wariant	Konstrukcja	Zaleta	Główne ryzyko	Warunek zastosowania
0 — rozproszenie	każdy resort działa osobno	brak kosztu reorganizacji	brak wspólnego obrazu i odpowiedzialności	odrzuć jako model docelowy
1 — koordynacja minimalna	wspólny priorytet, rejestr i rytm KPRM	szybki start i wysoka odwracalność	ograniczony mandat i pojemność	użyć w pierwszych 30 dniach
2 — portfel rekomendowany	właściwy minister + funkcja realizacyjna KPRM + programy resortowe + red-team	integracja bez nowej megastruktury	wymaga dyscypliny i rozstrzygnięć	wariant bazowy
3 — nowy pełnomocnik	odrębny pełnomocnik i sekretariat	silny punkt kontaktu	dublowanie, pozorna władza, konflikt kompetencji	po dwóch kwartałach dowodu niewydolności
4 — nowa agencja/ustawa omnibus	osobny podmiot, budżet i szeroka regulacja	trwałość i skupienie zasobów	długi czas, przechwycenie i zła blokada technologiczna	tylko po ocenie wariantów i OSR

Rekomendacja

Uruchomić wariant 2 przez wykorzystanie istniejących funkcji i formalne doprecyzowanie ról. Wariant 3 pozostawić jako opcję. Wariant 4 może dotyczyć wąskiej, wykazanej luki, lecz nie powinien być domyślną architekturą całego programu.

3. Proponowany model governance

3.1. Rada Ministrów i Prezes Rady Ministrów

Odpowiadają za mandat, priorytety, ramy finansowe, rozstrzygnięcie konfliktów oraz przyjęcie dokumentów w odpowiednim trybie. Otrzymują krótki pakiet decyzji: problem, opcje, dowody, koszt, ryzyko, zdanie odrębne i skutek braku decyzji.

3.2. Właściwy minister

Powinien zostać formalnie wskazany po mapie kompetencji. Odpowiada za projekt strategii, diagnozę, ewaluację ex ante, konsultacje, uzgodnienia, kwalifikację środowiskową, przedłożenie i aktualizację. Horyzontalny charakter programu nie zwalnia z jednoznacznej właściwości.

3.3. Integrator realizacji przy KPRM

Utrzymuje:

- wspólną kartę programu;
- rejestr projektów, kamieni milowych i decyzji;
- rejestr ryzyk, zależności i konfliktów interesów;
- kontrakt metryk i jakości danych;
- przegląd wyjątków oraz eskalacje;
- publiczny i zarządczy dashboard;
- historię decyzji „skaluj-zmień-zamknij”.

Integrator nie odbiera technicznie systemu, nie klasyfikuje informacji za właściciela, nie zawiera każdego kontraktu i nie ocenia sam jakości własnego dashboardu.

3.4. Ministrowie sektorowi i właściciele programów

Odpowiadają za rezultaty w swoich kompetencjach: potrzeby, zakupy, dane, edukację, przemysł, finanse, prawo, partnerstwa i zastosowania cywilne. Każdy wyznacza jednego dyrektora rezultatu, nie tylko punkt kontaktowy bez uprawnień.

3.5. Rada użytkowników

Składa się z przedstawicieli instytucji używających lub utrzymujących rozwiązania. Formułuje problemy, zatwierdza protokoły użyteczności i dostarcza informację zwrotną. Nie wybiera wykonawcy poza właściwą procedurą i nie ujawnia danych chronionych w forum publicznym.

3.6. Red-team i ewaluacja

Funkcja niezależna od autora projektu i beneficjenta finansowania. Ma prawo:

- żądać podstawy twierdzenia;
- sprawdzić kontrfaktyczny wariant;

- kwestionować metrykę i konflikt interesów;
- rekomendować wstrzymanie bramki;
- zapisać zdanie odrębne;
- ponownie otworzyć decyzję po nowym dowodzie.

Nie ma prawa zastąpić organu politycznego w decyzji ryzyka.

3.7. Prezydent i BBN

Powinni otrzymywać roczny przegląd odporności, zgodności z bezpieczeństwem narodowym i interoperacyjnością sojuszniczą. Patronat może zwiększać ciągłość ponad kadencjami, ale nie powinien zacierać odpowiedzialności wykonawczej rządu ani procedur nabycia.

4. Funkcjonalny RACI

Legenda: **A** — zatwierdza i odpowiada; **R** — wykonuje; **C** — konsultowany; **I** — informowany.

Produkt	RM/PRM	właściwy minister	integrator KPRM	minister sektorowy	użytkownik / nabywca	finanse / prawo / bezpieczeństwo	red-team
mandat i granice	A	C	R	C	I	C	C
projekt strategii	I	A	R	C	C	C	C
portfel i dashboard	I	C	A/R	R	C	C	C
problem użytkownika	I	C	I	A	R	C	C
protokół testu	I	C	I	R	A/R	C	C
kontrakt pilotażowy	I	I	I	C	A/R	C	I
skala w zatwierdzonym mandacie	I	C	C	A	R	C	C

Produkt	RM/PRM	właściwy minister	integrator KPRM	minister sektorowy	użytkownik / nabywca	finanse / prawo / bezpieczeństwo	red-team
skala ponad próg portfela	A	C	R	R	C	C	C
ramy fiskalne	A	R	C	C	I	R/C	C
projekt instrumentu prawnego	I	A/R	C	C	C	R/C	C
raport roczny	I	C	A	R	C	C	C
zamknięcie projektu	I/C	C	C	A	R	I/C	C

Tabela jest kontraktem funkcjonalnym i ma dokładnie jedno **A** w każdym wierszu. Nie opisuje formalnego uchwalania aktu normatywnego ani konstytucyjnych kompetencji; przed użyciem każda pozycja musi zostać zmapowana do aktualnej właściwości, instrumentu i progu decyzji.

5. Architektura dokumentów

5.1. Dlaczego wiele dokumentów

Odbiorcy podejmują inne decyzje. Dokument 40-stronicowy nie zastąpi noty dla Premiera, a prezentacja gospodarcza nie jest podstawą prawną. Rekomendowany pakiet:

1. **strategia jawna** — problem, cele, filary, warianty, teoria zmiany i KPI;
2. **plan realizacji** — właściciele, bramki, harmonogram i zależności;
3. **finansowanie i wpływ** — koszty, instrumenty, scenariusze i analiza fiskalna;
4. **governance i prawo** — właściwość, RACI, proces i instrumenty;
5. **programy wykonawcze** — konkretne portfele, finansowanie i rezultaty;
6. **nota RM** — decyzje, opcje, koszt i pierwsze 100 dni;
7. **nota Prezydent/BBN** — odporność, ciągłość, NATO i ryzyka strategiczne;
8. **briefy resortowe** — mandat i zadania każdego portfela;
9. **księga dowodowa** — źródła, twierdzenia, luki i sprzeczności;

10. **jawny szablon aneksu ograniczonego** — pytania i reguły przyszłego procesu;
11. **prezentacje** — osobne dla RM, Prezydenta, gospodarki, regionów i odbiorcy międzynarodowego.

Rdzeń jest kanoniczny. Briefy i slajdy nie wprowadzają nowych faktów poza rejestrem.

5.2. Wersjonowanie

Każdy artefakt ma identyfikator, właściciela, status, datę wiedzy, listę decyzji, zależne claimy i historię zmian. Aktualizacja liczby lub definicji powoduje nową wersję; nie przepisuje wcześniejszego wyniku.

6. Drabina instrumentów

Instrument	Właściwe zastosowanie	Nie powinien służyć do
strategia/uchwała przyjmująca	cele, kierunki, system realizacji, ramy finansowe	tworzenia zewnętrznych obowiązków bez podstawy
program wykonawczy	działania, właściciele, finansowanie, monitoring	zastępowania szczegółowej podstawy prawnej
program wieloletni/budżet	limity i zadania w czasie	gwarantowania rezultatu bez bramek
ustawa	kompetencje, prawa, obowiązki, wyjątki i finansowanie wymagające ustawy	opisywania technologii, która szybko się zmienia
rozporządzenie	wykonanie precyzyjnej delegacji	tworzenia samodzielnej polityki poza delegacją
akt wewnętrzny	organizacja pracy administracji i organów pomocniczych	nakładania obowiązków na firmę, uczelnię lub JST
umowa/zamówienie	rezultat, prawa, dane, test, serwis i płatność	ustanawiania reguły powszechnej
standard/wytyczna	spójny sposób działania i oceny	omijania prawa albo konkurencji
aneks autoryzowany	dane i wymagania prawnie chronione	ukrywania całej polityki publicznej

Zasada modularności

Zmiana standardu technicznego powinna być możliwa bez zmiany ustawy. Zmiana priorytetu projektu — bez przebudowy całej instytucji. Zmiana praw i obowiązków — wyłącznie w prawidłowym trybie. Moduły łączy wspólny rejestr decyzji i zależności.

7. Proces przygotowania strategii

Bramka L0 — mandat

- formalny właściciel;
- miejsce w systemie dokumentów;
- zakres jawny i chroniony;
- lista interesariuszy;
- plan dowodów, konsultacji i ewaluacji;
- wstępna kwalifikacja skutków środowiskowych;
- zasady konfliktów interesów.

Bramka L1 — diagnoza i opcje

- baza lub UNKNOWN ;
- problem i mechanizm;
- status quo, wariant minimalny, rekomendowany i alternatywny;
- koszt, wykonalność, prawo, bezpieczeństwo i ryzyko;
- wstępna teoria zmiany i KPI;
- rejestr sprzeczności.

Bramka L2 — konsultacje i ocena

- konsultacje właściwe dla instrumentu;
- udokumentowane uwagi i odpowiedzi;
- ocena ex ante;
- opinie finansowe, prawne, danych, cyber i bezpieczeństwa;
- rozstrzygnięta ścieżka oceny środowiskowej;
- red-team.

Bramka L3 — decyzja RM

- wersja finalna i zestawienie zmian;

- decyzje, koszt i źródła;
- programy wykonawcze;
- dashboard i odpowiedzialność;
- tryb aktualizacji oraz sunset review;
- jawny plan publikacji i osobny obieg chroniony.

Bramka L4 — wykonanie i aktualizacja

- kwartalne decyzje wyjątków;
- roczna ewaluacja;
- projekty zamknięte;
- zmiany definicji i baz;
- aktualizacja strategii lub programów we właściwym trybie.

Tryb pilny nie może być domyślnym sposobem omijania diagnozy i konsultacji. Jeśli zagrożenie wymaga przyspieszenia konkretnego działania, wyjątek powinien mieć wąski zakres, pisemne uzasadnienie i zastępczą kontrolę jakości.

8. Zamówienia iteracyjne

8.1. Siedem etapów

1. karta problemu i użytkownika;
2. analiza rynku oraz bezpieczeństwa;
3. prototyp lub dowód wykonalności;
4. test według wcześniej zatwierdzonego protokołu;
5. mała partia i dane cyklu życia;
6. decyzja skali z opcjami i alternatywami;
7. przegląd eksploatacyjny, upgrade lub zamknięcie.

Właściwy tryb prawny dobiera nabywca z prawnikami dla konkretnego przypadku. Strategia nie tworzy ogólnego „wyjątku innowacyjnego”.

W zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa aktualne PZP wyłącza między innymi przetarg nieograniczony i partnerstwo innowacyjne; jako tryby podstawowe wskazuje przetarg ograniczony oraz negocjacje z ogłoszeniem, a pozostałe wymienione tryby pozostawia dla przesłanek określonych ustawą (Prawo zamówień publicznych, **CLM-0906**, **CLM-0907**). To ograniczenie nie rozstrzyga trybu żadnego przyszłego zakupu — wymusza kwalifikację konkretnego przedmiotu, przesłanek i rynku.

8.2. Minimalne elementy kontraktu etapowego

- rezultat i kryterium odbioru;
- harmonogram i limit kosztu;
- zasady testu i dostęp użytkownika;
- prawa IP, dane i publikacja wyniku;
- cyber, bezpieczeństwo informacji i incydenty;
- interfejsy, konfiguracja i dokumentacja;
- serwis, aktualizacje i cykl życia;
- opcja następnego etapu bez automatycznego zobowiązania;
- warunek poprawy i stop-rule;
- konflikt interesów oraz audyt;
- zakończenie, przekazanie danych i migracja.

8.3. Mała partia

Nie jest substytutem konkurencji ani pełnego odbioru. Służy pozyskaniu dowodów niezawodności, powtarzalności, serwisu i użyteczności. Jej wielkość wynika z pytania testowego i ryzyka; nie powinna być arbitralną liczbą wpisaną do strategii.

9. IP, dokumentacja i ciągłość

9.1. Macierz praw

Przed kontraktem należy rozdzielić:

- IP istniejące przed projektem;
- IP powstające w projekcie;
- ulepszenia każdej strony;
- dane wejściowe, treningowe, testowe i eksploatacyjne;
- kod źródłowy, modele, wagi, konfigurację i dokumentację;
- interfejsy i narzędzia serwisowe;
- prawa do produkcji, naprawy, modyfikacji i eksportu;
- sublicencje i prawa poddostawców.

Państwo nie zawsze musi być właścicielem. Musi posiadać prawa adekwatne do krytyczności i scenariusza ciągłości.

9.2. Depozyt

Escrow kodu lub dokumentacji ma wartość tylko, gdy:

- zakres jest kompletny i wersjonowany;
- depozyt jest okresowo testowany;
- występuje jasne zdarzenie uruchamiające;
- państwo ma prawa i kompetencje do użycia;
- zależności oraz narzędzia budowy są dostępne;
- rozwiązanie nie narusza praw trzecich.

9.3. Produkcja awaryjna

Klauzula powinna określać przesłanki, zakres, wynagrodzenie, dostęp do dokumentacji, kontrolę jakości, prawa poddostawców i zakończenie. Nie może być sloganem ani nieproporcjonalnym wyłączeniem. Wymaga analizy prawnej i negocjacji przed kryzysem.

10. Partnerstwa i joint ventures

Due diligence przed decyzją

1. właściciele i beneficjenci rzeczywiście;
2. sankcje, reputacja, finansowanie i spory;
3. prawa do technologii oraz roszczenia osób trzecich;
4. bezpieczeństwo informacji, cyber i łańcuch dostaw;
5. kontrola eksportu i end-use;
6. zgodność z pomocą publiczną i konkurencją;
7. wkład stron i metoda wyceny;
8. skład organów, veto, informacje i audyt;
9. lokalizacja produkcji i podatki;
10. kluczowe osoby, ciągłość i wyjście;
11. prawo właściwe i rozstrzyganie sporów;
12. plan po zmianie sytuacji politycznej.

Umowa Polska–Ukraina tworzy oficjalne ramy dla łańcuchów, lokalizacji, wspólnej produkcji i ochrony IP, lecz nie ustanawia automatycznie konkretnego JV (**CLM-1212**). Każdy projekt wymaga osobnej decyzji.

Kontrola transferów dual-use może obejmować nie tylko towary, ale również oprogramowanie, technologię, pośrednictwo i pomoc techniczną; unijne ramy przewidują także mechanizmy **catch-all** oraz obowiązki ewidencyjne (rozporządzenie (UE) 2021/821, **CLM-0917**). Kwalifikacja i wymagane zezwolenia muszą zostać ustalone dla konkretnego transferu, także niematerialnego.

W zależności od podmiotu chronionego, inwestora, progów, działalności i konstrukcji transakcji polska kontrola niektórych inwestycji może objąć przejęcie, utworzenie JV albo uzyskanie istotnego uczestnictwa lub dominacji (ustawa o kontroli niektórych inwestycji, **CLM-0925**). Sam zamiar utworzenia JV nie przesądza jednak zastosowania reżimu ani wyniku kontroli.

Warunki stop

Partnerstwo nie przechodzi, gdy nie można ustalić właścicieli, praw do technologii, zgodności eksportowej, bezpiecznego dostępu do danych, akceptowalnego planu ciągłości lub równowagi praw. Presja czasu nie zastępuje due diligence; może jedynie ograniczyć pierwszy, odwracalny etap.

11. Dane, AI, cyber i informacje chronione

11.1. Właściciel danych

Każdy zbiór ma właściciela, podstawę, cel, zakres, użytkowników, retencję, warunki usunięcia, logowanie i tryb incydentu. Dostęp do środowiska nie oznacza prawa pobrania ani użycia w innym celu.

11.2. Governance AI

Wymagania kontraktowe i dopuszczeniowe powinny odzwierciedlać sześć zasad NATO: legalność, odpowiedzialność i rozliczalność, wyjaśnialność i identyfikowalność, niezawodność, sterowalność oraz ograniczanie stronniczości (**CLM-1220**). Każdy model ma kartę, wersję, wynik testu, zakres użycia, znane ograniczenia, monitoring i osobę uprawnioną do wstrzymania.

Wyłączenie w AI Act dotyczy systemów wyłącznie w zakresie ich celów wojskowych, obronnych lub bezpieczeństwa narodowego; zastosowanie również cywilne wymaga osobnej oceny zakresu rozporządzenia (AI Act, **CLM-0921**). Dokument nie przesądza kwalifikacji żadnego przyszłego systemu mieszanego.

Jeżeli projekt dotyczy nowej broni, środka lub metody walki, art. 36 Protokołu dodatkowego I wymaga prawnego przeglądu podczas badań, rozwoju, pozyskania lub przyjęcia (Protokół dodatkowy I, **CLM-0924**). Zapis tej bramki nie jest oceną legalności konkretnego rozwiązania.

11.3. Cyber

Umowa określa secure SDLC, zależności, aktualizacje, SBOM tam, gdzie właściwe, zgłaszanie incydentów, testy, utrzymanie i bezpieczne zakończenie wsparcia. Wymagania należy różnicować według ryzyka, by nie wykluczyć MŚP przez nieproporcjonalny koszt.

11.4. Informacje niejawne i wrażliwe

Klasyfikacja, dostęp i sanitizacja należą do właściciela informacji w prawidłowym systemie. Repozytorium publiczne lub prywatny GitHub nie jest kancelarią tajną. Jawnym dokumentem może przechowywać identyfikator pytania, status, właściciela i wersję agregatu zatwierdzonego do publikacji.

Ustawa ogranicza dostęp do informacji niejawnych do osób dających rękojmię zachowania tajemnicy i do zakresu niezbędnego do pracy; przewiduje też odrębne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz bezpieczeństwa przemysłowego wykonawców (ustawa o ochronie informacji niejawnych, **CLM-0910**). Nie oznacza to akredytacji repozytorium ani dopuszczenia w nim danych chronionych.

12. Konflikty interesów i transparentność

Minimalny rejestr

Każdy członek ciała doradczego ujawnia zatrudnienie, udziały, honoraria, kontrakty, granty, role rodzinne i inne interesy związane z zakresem. Rejestr opisuje sposób zarządzania konfliktem: ujawnienie, wyłączenie, dodatkowy recenzent albo zakaz udziału.

Rozdzielenie funkcji

- użytkownik definiuje problem;
- nabywca prowadzi właściwy proces;
- tester ocenia wynik;

- finansujący ocenia instrument;
- prawnik i bezpieczeństwo kontrolują zgodność;
- organ uprawniony akceptuje ryzyko;
- dostawca dostarcza produkt i dowody;
- red-team próbuje obalić założenie.

Jedna organizacja może pełnić kilka ról tylko z jawnym zabezpieczeniem i niezależnym odbiorem.

Jawność

Publikować należy: mandat, definicje KPI, zagregowane wyniki, wydatki możliwe do ujawnienia, konflikty interesów, projekty zamknięte, kryteria wyboru i odpowiedzi na konsultacje. Nie publikuje się danych, których ujawnienie zwiększa ryzyko bezpieczeństwa, narusza prawo, tajemnicę przedsiębiorstwa lub ochronę danych.

13. Pierwsze 100 dni

D0-D30

- formalna mapa kompetencji i dokumentów;
- wskazanie właściwego ministra i integratora;
- przyjęcie funkcjonalnego RACI;
- audyt istniejących komitetów, departamentów i programów;
- polityka konfliktów interesów i jawne-autoryzowane;
- kwalifikacja procesu strategii, konsultacji i oceny środowiskowej.

D31-D60

- karta strategii i wpis do właściwego wykazu po potwierdzeniu trybu;
- diagnoza oraz warianty instytucjonalne;
- wzór karty problemu, kontraktu i bramki;
- mapa luk prawnych oraz działań niewymagających ustawy;
- projekt rejestru decyzji i dashboardu;
- pierwsze pre-konsultacje.

D61-D100

- projekt strategii gotowy do formalnych konsultacji, nie obietnica jej przyjęcia;

- ewaluacja ex ante i ramy finansowe w wersji roboczej;
- rozstrzygnięta ścieżka SOOŚ lub innej wymaganej oceny;
- prototyp dashboardu na rzeczywistych definicjach;
- wybór ograniczonych kontraktów pilotażowych;
- decyzja, czy istniejący mechanizm wymaga korekty mandatu.

14. Warunki rozważenia nowego pełnomocnika lub ustawy

Nowy pełnomocnik

Rozważyć po dwóch cyklach kwartalnych, jeżeli udokumentowano, że:

- istniejący integrator nie uzyskuje danych lub decyzji;
- spory pozostają mimo eskalacji;
- nie można wskazać właściwego ministra lub powierzyć koordynacji;
- korekta RACI, priorytetu i obsługi nie działa;
- korzyść przewyższa koszt kolejnej warstwy.

Ustawa

Rozważyć, gdy:

- istniejący organ nie ma niezbędnej kompetencji;
- potrzebne są prawa lub obowiązki zewnętrzne;
- konieczny jest mechanizm finansowy wymagający ustawy;
- istniejąca procedura uniemożliwia rezultat, a nie tylko jest niewygodna;
- oceniono warianty, skutki, UE, konkurencję, prywatność i bezpieczeństwo;
- techniczne szczegóły pozostają poza ustawą.

15. Zarys nieoficjalnej uchwały kierunkowej

Poniższy układ jest materiałem warsztatowym, nie projektem prawnym:

1. cel i status programu;
2. definicje oraz zakres jawny;
3. miejsce w systemie dokumentów;
4. wskazanie właściciela dokumentu i funkcji realizacyjnej;
5. pakiety robocze i rezultaty;

6. zasady danych, dowodów i konfliktów interesów;
7. bramki i raportowanie;
8. ramy finansowe i dodatkowość;
9. zasady konsultacji i ewaluacji;
10. oddzielenie obiegu autoryzowanego;
11. harmonogram pierwszych 100 dni;
12. przegląd po dwóch kwartałach;
13. sunset review i możliwość zamknięcia.

Treść może zostać użyta dopiero po potwierdzeniu właściwego instrumentu, kompetencji i procesu.

16. Pass/fail przed przedłożeniem Radzie Ministrów

Materiał otrzymuje **FAIL**, gdy:

- nie wskazuje właściwego ministra lub podstawy procesu;
- ma więcej niż jednego właściciela tego samego rezultatu;
- tworzy obowiązek zewnętrzny wyłącznie aktem wewnętrznym;
- omija wymaganą konsultację, ewaluację lub ocenę środowiskową;
- zawiera budżet bez źródła, roku i dodatkowości;
- nie oddziela danych jawnych i chronionych;
- pozwala autorowi lub dostawcy zatwierdzić własny wynik;
- nie określa praw do IP, danych, serwisu i zakończenia;
- nie ma stop-rule albo raportu projektów zamkniętych;
- opiera pilność na hasle, a nie wąskim wyjątku i kontroli zastępczej.

PASS oznacza gotowość do kolejnej bramki, nie pewność sukcesu. Wydanie v0.1 ma wynik **FAIL** z powodu **GAP-0011** i dlatego może być udostępniane wyłącznie jako niezależny materiał do konsultacji eksperckich, nie jako formalna strategia albo nota wnoszona pod obrady Rady Ministrów.

Dalsze pytania

- Który minister jest formalnie właściwy dla horyzontalnej strategii i w jakim trybie?

- Jak wykorzystać istniejący mechanizm nadzoru realizacji bez dublowania kompetencji?
- Jaki zakres wymaga konsultacji i strategicznej oceny oddziaływania?
- Które bariery są prawne, a które wynikają z praktyki, zasobów i tolerancji ryzyka?
- Gdzie potrzebna jest ustawa, a gdzie wystarczy kontrakt, standard lub program?
- Jakie dane i wskaźniki mogą być publikowane bez zwiększenia ryzyka?
- Jak zorganizować niezależny odbiór, gdy rynek ma niewielu ekspertów?
- Kiedy nowy pełnomocnik przyniesie większą wartość niż koszt koordynacji?
- Jak zabezpieczyć ciągłość JV po zmianie właściciela lub sytuacji politycznej?
- Jak zapewnić MŚP proporcjonalny dostęp przy wysokich wymogach bezpieczeństwa?

Zastrzeżenia i założenia

- Model instytucjonalny wymaga potwierdzenia aktualnego stanu prawnego w dniu przedłożenia.
- Nazwy organów i resortów mogą ulec zmianie; dokument posługuje się przede wszystkim funkcjami.
- Nie przesądzono kwalifikacji strategii w systemie polityki rozwoju ani właściwego ministra.
- Nie przesądzono, czy konkretne zamówienie korzysta z wyjątku, trybu szczególnego lub procedury obronnej.
- Klauzule IP, escrow i produkcji awaryjnej wymagają negocjacji, proporcjonalności i praw trzecich.
- Repozytorium nie jest środowiskiem dla informacji niejawnych ani operacyjnie wrażliwych.

Identyfikator: governance-law · status: reviewed · wygenerowano: 2026-07-21